



STADT MOOSBURG A. D. ISAR

NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 1. SITZUNG DES STADTRATES DER STADT MOOSBURG

Sitzungsdatum:	Montag, 20.01.2025
Beginn:	Uhr
Ende	Uhr
Ort:	im Sitzungssaal des Feyerabendhauses, Stadtplatz 14

ANWESENHEITSLISTE

Erster Bürgermeister

Dollinger, Josef

Zweiter Bürgermeister

Hadersdorfer, Georg ab 18:10 Uhr

Mitglieder des Stadtrates

Becher, Alexandra	
Becher, Johannes, MdL	ab 18:40 Uhr
Beibl, Verena	bis 20:30 Uhr
Beubl, Gerhard	
Fincke, Philipp	
Gruber, Benedict	
Grundner, Thomas	
Haberl, Ludwig	
Heinz, Rudi	
Hobmaier, Michael	
Kästl, Jörg	ab 20:25 Uhr
Kieninger, Ludwig	
Lauterbach, Reinhard	
Linz, Kilian	
Pschorr, Martin	
Reif, Hans	
Strobl, Alexander	
Tristl, Manfred	
Weber, Erwin	
Welter, Gerhard-Michael	

Ortssprecher

Huber, Lorenz

Schriftführer

Götz, Maximilian

Verwaltung

Falkenstein, Melanie

Graßl, Thomas

Sprenger, Christoph

Held, Herbert, Dipl.-Ing. (univ.)

Wimmer, Christoph

Abwesende und entschuldigte Personen:

Dritter Bürgermeister

Stanglmaier, Michael, Dr.

Mitglieder des Stadtrates

Linz, Karin

von Pressentin, Nathalie

Ortssprecher

Kreitmeier, Sebastian

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

- 1 Mitteilungen des Ersten Bürgermeisters
- 2 Bürgerfragen gem. § 27 Abs. 2 GeschO/StR
- 3 Genehmigung der öffentlichen Niederschriften (HVFA 28.11.24; StR 18.11.24, StR 02.12.24, StR 09.12.24)
- 4 Erweiterung Theresia-Gerhardinger-Grundschule mit Ganztagesbetreuungseinrichtung, Albinstraße 14, 85368 Moosburg an der Isar, - Vorstellung und Entscheidungen zur Entwurfsplanung -
Vorlage: 2024/0331 **2024/0331**
- 5 Vorstellung Frau Melanie Eckert, neue Geschäftsstellenleiterin Moosburg Marketing
- 6 Bauleitplanung Nr. 81 "MI Moos"- Einstellung des Bauleitplanverfahrens
Vorlage: 2025/0003 **2025/0003**
- 7 Vollzug der Baugesetze; Beschluss zur 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 50 "Gewerbegebiet Degernpoint"
Vorlage: 2025/0001 **2025/0001**
- 8 Beschluss über die Anordnung eines Umlegungsverfahrens nach § 46 Abs. 1 BauGB für das "Gewerbegebiet Degernpoint II Bauabschnitt" und Übertragung der Befugnis zur Durchführung des Umlegungsverfahrens auf das ADBV Freising
Vorlage: 2024/0325 **2024/0325**
- 9 Beschluss über die zu übertragenden Haushaltsreste des Haushaltsjahres 2024
Vorlage: 2024/0334 **2024/0334**
- 10 Anfragen

Erster Bürgermeister Josef Dollinger eröffnet um Uhr die öffentliche 1. Sitzung des Stadtrates der Stadt Moosburg, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit des Stadtrates fest.

ÖFFENTLICHE SITZUNG

1 Mitteilungen des Ersten Bürgermeisters

2 Bürgerfragen gem. § 27 Abs. 2 GeschO/StR

3 Genehmigung der öffentlichen Niederschriften (HVFA 28.11.24; StR 18.11.24, StR 02.12.24, StR 09.12.24)

Beschlossen Ja: 19 Nein: 0

4 Erweiterung Theresia-Gerhardinger-Grundschule mit Ganztagesbetreuungseinrichtung, Albinstraße 14, 85368 Moosburg an der Isar, - Vorstellung und Entscheidungen zur Entwurfsplanung -

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die vorgestellte Planung für die Erweiterung der Theresia-Gerhardinger-Grundschule zustimmend zur Kenntnis.

Die Verwaltung wird ermächtigt, in Zusammenarbeit mit den Planern, die Kostenberechnung auf Grundlage der vorgestellten Konzeption und des Entwurfes zu erstellen. Mögliche Kosteneinsparungen sind dabei zu berücksichtigen. Zudem ist alternativ zur Tiefgarage die Möglichkeit eines Parkdecks zu untersuchen. Ebenso sind soweit möglich die künftigen Betriebskosten zu ermitteln.

Beschlossen Ja: 21 Nein: 0

5 Vorstellung Frau Melanie Eckert, neue Geschäftsstellenleiterin Moosburg Marketing

6 Bauleitplanung Nr. 81 "MI Moos"- Einstellung des Bauleitplanverfahrens

Beschluss:

Der Stadtrat beschließt die Einstellung des Bauleitplanverfahrens Nr. 81 „MI Moos“. Die Verwaltung wird beauftragt, die Einstellung des Verfahrens öffentlich bekanntzugeben.

Beschlossen Ja: 16 Nein: 0

Beschluss 1:

Der Stadtrat beschließt gem. § 2 Baugesetzbuch (BauGB) die 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 50 „Gewerbe- und Industriegebiet Degernpoint“ entsprechend dem städtebaulichen Entwurf der Planungsgemeinschaft Freiraum + Wild in der Fassung vom 20.01.2025.

Die 4. Änderung des Bebauungsplans erfolgt im Regelverfahren nach § 2 Baugesetzbuch.

Das Planungsgebiet für die 4. Änderung des Bebauungsplans wird in Nordwesten durch die Staatstraße St 2350, im Süden durch die Holzlandstraße, im Norden durch den dortigen Weiher und im Osten durch das Gelände des Schützenvereins begrenzt.

Ziel und Zweck der Planänderung ist die Schaffung von möglichst flexiblen Parzellengrößen, die gewerblich genutzt werden können. Insbesondere sollen dabei kleinere und mittlere Handwerks- und Gewerbebetriebe angesiedelt werden. Für die Stadtwerke München wird weiterhin eine Fläche zum Bau eines Umspannwerks eingeplant, die Festsetzungen für den Änderungsbereich orientieren sich am bestehenden Bebauungsplan.

Beschlossen: Ja: 21 Nein: 0

Beschluss 2:

Die Verwaltung wird beauftragt, den Aufstellungsbeschluss ortsüblich bekanntzumachen und die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB mit dem städtebaulichen Entwurf in der Fassung vom 20.01.2025 durchzuführen.

Beschlossen Ja: 21 Nein: 0

Beschluss über die Anordnung eines Umlegungsverfahrens nach § 46 Abs. 1 BauGB für das "Gewerbegebiet Degernpoint II Bauabschnitt" und Übertragung der Befugnis zur Durchführung des Umlegungsverfahrens auf das ADBV Freising
Beschluss:

Beschluss 1)

Der Stadtrat der Stadt Moosburg a. d. Isar ordnet nach § 46 Abs. 1 BauGB für den Bebauungsplan Nr. 40 Degernpoint 4. Änderung (=II. Bauabschnitt des Gewerbegebietes Degernpoint) die amtliche Umlegung nach §§ 45 ff BauGB an. Um die Grundstücke in der Weise neu zu ordnen, dass sie nach Lage, Form und Größe für die vorgesehene bauliche Nutzung zweckmäßig sind, ist die Durchführung eines Umlegungsverfahrens erforderlich.

Die Stadt Moosburg a. d. Isar überträgt Ihre Befugnis zur Durchführung der Umlegung gem. § 46 Abs. 4 BauGB auf das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (ADBV) Freising als Umlegungsstelle.

Der Erste Bürgermeister wird ermächtigt und beauftragt, auf der Grundlage der dem Stadtrat heute vorliegenden Mustervereinbarung eine Vereinbarung zur Übertragung der Befugnis zur Durchführung der Umlegung mit dem Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (ADBV) Freising abzuschließen. Die Mustervereinbarung ist als Anlage dem Stadtratsprotokoll beizufügen.

Beschlossen: Ja: 21 Nein: 0

Beschluss 2)

Die Kosten des Umlegungsverfahrens werden von der Stadt Moosburg als Kostenschuldner gegenüber dem Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung getragen. Die anteiligen Kosten der Verfahrensbeteiligten für das Umlegungsverfahren sind der Stadt Moosburg im Wege noch abzuschließender Verträge wieder zu erstatten.

Beschlossen Ja: 21 Nein: 0

9	Beschluss über die zu übertragenden Haushaltsreste des Haushaltsjahres 2024
----------	--

Beschluss:

Der Stadtrat der Stadt Moosburg a.d.Isar beschließt die Übertragung der Haushaltsreste 2024 wie im Beschlussvorschlag dargestellt. Dieser Beschlussvorschlag wird dem Beschluss als Anlage beigelegt.

Beschlossen Ja: 19 Nein: 0

Abstimmungsvermerke:

Die Stadträte Gruber und Fincke waren aufgrund kurzfristiger Abwesenheit nicht an der Abstimmung beteiligt.

10	Anfragen
-----------	-----------------

Mit Dank für die Mitarbeit schließt Erster Bürgermeister Josef Dollinger um Uhr die öffentliche 1. Sitzung des Stadtrates der Stadt Moosburg.

Josef Dollinger
Erster Bürgermeister

Maximilian Götz
Schriftführung